

징 계 사 항

1. 제 목 : 위탁감면진료비 및 진료비 정산 청구차액 관리업무 부적정

2. 징계 대상자 : 1) !!병원 @@@부 ■■■직 △급 ○○○

(전, ##병원 \$\$부장)

2) ##병원 \$\$부 ■■■직 *급 %%과장 □□□

(전, ^^과장)

3. 징 계 종 류 : 감봉

4. 징 계 사 유

위 직원 중 ■■■△급 ○○○는 2015.07.01.부터 2016.06.30.까지 ##병원 \$\$부장의 직위에서, ■■■*급 □□□는 2015.02.10.부터 2015.12.31.까지는 \$\$부 ^^과장, 2016.01.01.부터 징계요구일 현재까지는 같은 부서 %%과장 직위에서 위탁감면진료비 지급업무와 진료비 정산 청구차액 관리 업무 등을 담당하거나 총괄 관리한 직원들입니다.

1). ■■■직 △급 ○○○의 경우

1)-가. 위탁감면진료비 관리업무 부적정

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제42조(진료) 제7항에 따르면 75세 이상으로서 무공수훈자, 재일학도의용군인 등과 상이등급 이상으로 판정된 사람의 유족 중 선순위자 1명에 해당하는 사람은 국가보훈처장이 지정하여 진료를 위탁병원에서 진료를 받을 수 있으며, 그 진료비용 중 감면된 비용은 국가가 부담하도록 규정하고 있습니다.

그리고 「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제6조(비용청구) 제5항에 따르면 75세 이상 무공수훈자 등에 대한 진료비를 청구하고자 하는 위탁병원은 별지 제1호 서식에 따른 위탁감면진료비 청구내역서와 @@@@원의 심사결정서 사본을 제출하도록 규정하고 있습니다.

따라서 위탁감면진료비의 지출 시에는 청구내역서에 있는 진료대상자의 국가보훈 자격을 검증하고, 심사결정서의 삭감내역 등을 충분히 검토한 후 국가가 부담하는 비용을 결정하여 해당 위탁병원에 지체 없이 지급하여야 합니다.

1)-가-①. 위탁감면대상 자격검증 관리 부실

「위탁병원에서 위탁감면진료비를 청구하면 국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」 제3조에 따라 국가보훈대상자의 진료 자격을 조회할 수 있는 정보시스템을 이용하여 의료지원 국가보훈대상자에 해당되는지 등을 확인하도록 규정하고 있습니다.

따라서 「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제6조(비용의 청구) 제5항의 별지 제1호 서식에 따른 위탁감면진료비 청구내역서를 기준으로 국가보훈대상자의 의료지원 자격을 검증하여야 한다.

그런데도 위 징계대상자는 위탁감면대상자 의료지원 대상에 해당되는지를 적절하게 검증되는지를 관리해야 함에도 담당자가 작성한 지출결의서에 첨부된 엑셀파일에 기재된 삭감 사유란에 의존하여 확인하였고 보훈환자 자격조회시스템 일괄조회에서 조회결과가 파일로 변환되는 결과물이 없는데도 어떠한 보완 지시 및 관리절차 없이 관리하였습니다.

따라서 2015년 위탁감면진료비를 지출한 개인별 진료내역을 국가유공자 자격 검증시스템에서 위탁감면진료 의료지원 대상을 일괄조회 한 결과 [표 1]과 같이 위탁감면대상이 아닌 국가 100% 부담 대상이 총 345건 발생하였으며, 고엽제 등외판정은 상이처에 해당하는 질환에 대해 검증을 실시하여야 하므로 이를 제외한 98건에 대해 국가유공자 자격 취득일과 상실일 등을 검증하여야 함에도 위탁감면진료 대상에 해당하지 않는 46건의 위탁감면진료비 438천원 상당을 과다하게 지급하는 등 위탁감면대상자 자격검증을 부실하게 관리한 사실이 있습니다.

[표1] 2015년도 지출분 국가유공자 자격검증 결과

자격분류	진료비부담	확인대상		오류 결과	
		건수	진료비(원)	건수	진료비(원)
고엽제 등외판정	상이처 국비100%부담	247	7,087,240	상이처 확인필요	
고엽제 후유의증	국비100%부담	28	385,660	27	380,800
고엽제경도	국비100%부담	12	298,920	-	-
고엽제고도	국비100%부담	6	303,480	-	-
고엽제후유증	국비100%부담	18	53,100	18	53,100
전상군경	국비100%부담	30	676,910	1	4,200
공상군경	국비100%부담	4	25,620	-	-
합계		345	8,830,930	46	438,100

1)-가-②. 위탁감면진료비 청구서류 누락관리

「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제6조(비용청구) 제5항에 따르면 75세 이상 무공수훈자 등에 대한 진료비를 청구하고자 하는 위탁병원은 별지 제1호 서식에 따른 위탁감면진료비 청구내역서와 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본을 제출하도록 규정하고 있습니다.

따라서 위탁병원에서 작성한 위탁감면진료비 청구서와 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본을 제출받아 위탁감면진료비의 심사청구 내용이 기준에 적합한지를 심사하고 위탁병원이 제출한 자료만으로 비용의 심사가 곤란하다고 인정되는 경우에는 심사에 필요한 보완자료의 제출을 요청하여 적정성을 판단하고 국가부담분을 결정하여야 합니다.

그런데 위 징계대상자는 위탁감면진료비의 지급과 관련하여 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본이 지출결의서에 첨부되어 있지 않았는데도, 첨부서류를 담당자에게 요구하거나 심사기준에 적합한지를 심사하는 업무수행과정을 점검하지 않고 관리하였으며, 2012년 이후 위탁병원에서 제출한 위탁감면진료비 청구분 중 심사결정서 누락현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 총 1,453건의 청구분 중 869건에 대해 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본을 제출받지 않고 청구서류를 부실하게 관리한 사실이 있습니다.

[표2] 2012년 이후 위탁감면진료비 청구분 중 심사결정서 누락 현황

접수연도	접수건수(건)	심사결정서(건)	
		있음	없음
2012	228	55	173
2013	229	63	166
2014	213	64	149
2015	242	85	157
2016	8	4	4
접수일모름	533	313	220
합계	1,453	584	869

1)-가-③. 위탁감면진료비 지연지급

「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제8조 제1항에 따르면 보훈공단은 국가가 부담하는 비용을 결정하여 해당 위탁병원에 지체 없이 지급하도록 규정하고 있습니다.

따라서 위탁병원에서 청구한 위탁감면진료비 청구서를 기준으로 의료지원 대상 자격을 확인하고, ④④④④원의 심사결정서 등이 심사기준의 부합하는 지를 심사하여 국가가 부담하는 비용을 결정하고 해당 위탁병원에 지체 없이 지급하여야 합니다.

그런데도 위 징계대상자는 위탁감면진료비의 심사 및 지급에 대한 총괄 관리자로서 지출결의서를 작성하면서 적요란의 내용에 위탁병원의 청구일자 및 삭감액, 심사결정 등의 구체적인 내용은 기재하지 않고 지출 연월 및 지출순서 기준으로 '00년도 0월 0차분'으로 작성하였는데도 아무런 통제와 관리 없이 결재를 진행하여 지출하였습니다.

또한 지출결의서에 첨부된 파일의 세부내역을 살펴보면 진료일자가 2년 이상 경과한 내용이 있었음에도 위탁병원별 청구 및 지급현황에 대한 관리를 할 수 있도록 지시 한 사실이 없었으며, 위탁병원별 미지급 현황을 종합감사 시 지적에 의해 파악하였고, 지연지급 현황은 [표 3]과 같이 2012년도 접수분 중 51건 180

백만원을 접수일로부터 4년이 경과하였는데도 아직까지 지급하지 않고 있는 등 접수일로부터 6개월 이상 경과한 위탁진료비 총721건 1,681백만원을 위탁병원에 미지급한 상태로 관리하고 있는 사실이 있습니다.

[표3] 연도별 위탁감면진료비 청구 및 지출현황

(단위 : 건, 백만원)

접수 연도	접수		'12년~'15년 지출		미지급	
	건수	청구액	건수	청구액	건수	청구액
2012	228	646	177	466	51	180
2013	229	798	163	670	66	128
2014	213	755	118	543	95	212
2015	242	922	47	144	195	778
2016	8	18	-		8	18
접수일없음	533	798	227	433	306	365
소계	1,453	3,937	732	2,256	721	1,681

1)-가-④. 관리자로서 관련업무 분야 관리감독 부실

공단 「인사규정」 제50조에는 ‘직원은 제규정을 준수하고 그 직무를 성실히 수행하여야 한다’라고 규정하고 있으며, 복무규정 제6조에는 ‘직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다’라고 규정하고 있습니다.

또한 공단 「회계규정」 제8조에 따르면 ‘회계관계직원은 법령 기타 관계규정에서 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 하고 회계관계직원의 책임에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따른다’라고 규정하고 있으며, 또한 같은 규정 제11조에는 ‘지급금은 지급을 청구한날부터 14일 이내에 지급하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 지급이 불가능하여 그 사유를 채권자에게 알린 경우에는 그러하지 아니하다’라고 규정하고 있습니다.

따라서 위탁감면진료비의 심사 및 지급업무는 관계법령과 제규정을 준수하여 신속하게 처리하도록 관리 감독을 철저히 이행하여야 합니다.

그런데 위 징계대상자는 ##병원 \$\$부장의 직책을 수행하는 관리자로서 \$\$부의 관련 업무에 대해 직접적인 책임을 지고 있으며, \$\$부의 각 업무분야에서 각종 제도와 절차가 잘 지켜질 수 있도록 각 부서 단위별로 적절한 통제와 책임을 부여하고 부여된 역할을 효율적으로 수행할 수 있도록 적절한 감독을 수행하여야 함에도 청구액 현황파악 미흡, 의료지원 국가보훈대상자 자격검증 관리미흡, 위탁감면진료비 청구 시 심사결정서 등 서류누락, 장기간 위탁감면진료비 장기간 지연지급 등 위탁감면진료비 업무에 대해 적절한 통제와 감독없이 부실하게 운영한 사실이 있습니다

1)-나. 국비환자 진료비 정산 청구차액 관리 부적정

우리공단은 2008년 01월부터 국비환자 진료보상금을 투명하게 운영하기 위하여 국비환자 진료비를 전문심사기관인 @@@@원(이하 “@@@@원”이라 한다)에 위탁심사하고 그 결과에 따라 보상금액을 확정하는 국비환자 진료비 정산제도를 [표 4]와 시행하고 있습니다.

[표 4] 진료비 정산 프로세스



「한국보훈복지의료공단 운영규정」 제20조 규정에 따르면, 국비환자의 병원 연간 진료비는 해당 연도 국가진료 보상금으로 정산하는 것을 원칙으로 하되 불가피하게 해당 연도에 정산하지 못할 경우에는 다음과 같은 방법으로 해당 연도에 처리하고, @@@@원으로부터 심사결정액을 통보받으면 그 차액을 다음연도 진료보상금에서 가감 조정하여 정산하도록 하고 있습니다.

1. 보훈병원장이 @@@@원으로 진료비를 청구하였으나, 해당 회계연도의 결산 시점까지 @@@@원으로부터 심사결정액을 통보 받지 못한 경우
: 보훈병원에서 @@@@원으로 청구한 금액으로 정산

2. 해당 회계연도 결산 시점까지 보훈병원장이 ③③③③원으로 진료비를 청구하지 못한 경우

: 보훈병원 진료비 발생액으로 정산

따라서, 국비 입원·외래 진료비 수납 및 보험심사·청구업무를 관리하는 직원들은 국비환자 급여발생분 진료비에 대해 ③③③③원에 조속히 정산청구를 하여 당해 연도 진료에 대한 보상금이 최대한 해당 연도에 정산될 수 있도록 하여야 하고, 당초 급여발생분 진료비와 ③③③③원 청구액의 차액은 ③③③③원 청구완료 시점에는 그 규모를 인식할 수 있기 때문에 이를 회계 처리하여 경영수지가 왜곡되거나 국비 진료보상금이 잘못 정산되지 않도록 하여야 합니다.

특히 2015년 ##병원 종합감사('15.06.08.~24.)때 '13.07월~'14.06월 국비환자 진료분의 정산 청구차액 257백만원이 2014년도 결산에 반영되어야 함에도 회계 처리하지 않아, 결과적으로 같은 금액 만큼의 이익이 많이 발생한 것으로 회계 업무가 왜곡되었고 국비 진료보상금도 많이 정산될 우려가 있어, 이를 시정하고 관련자들에게는 「경고」 처분된 사실이 있으므로, 더욱 진료비 정산차액 관리가 잘못되지 않도록 신중하게 관련 업무를 처리 하여야 합니다.

1)-나-①. 청구차액 회계반영업무 관리 부실

「복무규정」 제6조에는 '직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행' 하도록 되어있고, 「직제규정」 제15조에는 '모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임'을 지도록 되어 있습니다.

또한 「직제규정시행세칙」 제5조에는 '업무분장에 관하여 상호이견이 있거나 업무 소관이 불분명'할 때 '쌍방의 직상급자가 동일인일 때에는 그 상급자의 결정'에 의하도록 되어 있으며, '업무분장에 관하여 특별히 정하여지지 아니한 4급

이하의 직원의 업무는 당해 부서장이 지정하여 분장한다'고 되어 있으며, 같은세칙 제7조에는 '상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령할 수 있다'고 되어 있습니다.

그러므로 징계대상자는 ##병원 \$\$부장의 직위에서 국비환자 진료분의 정산 청구차액이 적정하게 결산에 반영하여 회계처리 함으로써 회계업무와 진료보상금 정산이 왜곡되었거나 잘못 처리되지 않도록 소속 직원들을 지휘·감독 또는 지도·명령하여야 하며, 소속 부서간 이견으로 업무처리가 지연될 우려가 있을 경우에는 이를 조정하고 명확하게 업무를 분장하여야 합니다.

그런데 ##병원 \$\$부에서는 국비정산 청구차액 관리 주관부서를 어디서 할 것인가를 두고 소속부서인 aa과와 bb과간 갈등이 존재하였고, 이러한 갈등의 연장선에서 2015년 연말결산 청구차액 반영을 위한 필요자료 수집을 위하여 bb과에서는 급여발생분에 대한 세부 데이터(개인별 급여 진료내역)를 aa과에 요구하고, aa과에서는 개인별 급여 진료내역은 작성에 시간이 많이 소요될 뿐 아니라 시점에 따라 변동되는 되므로 청구차액은 '총 급여발생분'을 기준으로 작성하여야 하는 것이라고 설명하였는데도, aa과에서 전달하는 '총 급여발생분' 수령을 거부하며 국비정산 청구차액 연말결산 반영을 하지 않고 있다, 2016년 01월 날짜 미상일에 관련업무 해결을 위하여 소속부서 회의를 가졌습니다.

이와 같이 국비정산 청구차액과 관련하여 소속 부서간 이견과 갈등이 존재하였고 이에따라 관련업무 처리도 지연되고 있는 상황에서 규정상 이를 조정·지정·명령할 수 있는 권한을 가진 부서장이 관련 회의를 주관하였다면, 이 자리에서 명확하게 결론을 내려 일이 진행될 수 있도록 하여야 합니다.

그런데도 징계대상자는 “어느 부서든 협의해서 빨리 결산에 반영하라”, “aa과와 bb과가 협의하여 빨리 회계에 반영하라”라고만 지시함으로써 두 부서간 이견이 조정되지 않아 문제가 해결되지 못한 단초를 제공하였으며, 지시 후 진

행사항을 확인 하지도 않아 '14.07월~'15.09월 진료분의 정산 청구차액 576백만원이 2015년 중에 발생하였음에도, 결국 결산에 반영되지 않아 같은 금액 만큼의 이익이 많이 발생한 것으로 회계업무가 왜곡되었고, 국비 진료보상금도 과다 정산된 결과를 가져왔습니다.

1)-나-②. 직전 감사처분 동일사례 재발

국비환자의 보훈병원 연간진료비는 해당 연도 국가진료 보상금으로 정산하는 것을 원칙으로 하되 불가피하게 해당 연도에 정산하지 못할 경우에는 「한국보훈복지의료공단 운영규정」 제20조 등에 따라 정산하도록 되어 있습니다.

그러나 2015년 ##병원 종합감사('15.06.08.~24.)때 청구차액 관리실태를 확인한 결과, 2014년 연말결산에 반영했어야 할 '13.07월~'14.06월 국비환자 진료분의 정산 청구차액 257백만원이 결산에 반영되지 않은 사실을 확인하여, 이를 시정하고 관련자들에게는 「경고」 처분하였습니다.

한편 징계대상자는 2015.07.01.부터 \$\$부장의 직무를 시작하였는데, 2015년 ##병원 감사결과 처분요구는 징계대상자가 \$\$부장 직무를 담당한 이후인 2015.08.13. 시행되었고, 징계대상자는 2015.09.04. 감사지적 사항 이행을 위하여 청구차액 257백만 원을 차감하는 대체결의서도 결재를 하였으므로 청구차액 관련 감사지적 사항이 있었다는 사실을 잘 알 수 있었습니다.

그러므로 징계대상자는 감사지적이 2014년 연말결산에 미반영된 청구차액을 기준으로 작성되었으므로 감사지적 이후 청구차액을 파악하여 주기적으로 적정하게 회계처리 될 수 있도록 관리하고, 청구차액 정산은 인식 시점인 ®®®®원 2차 청구시점에 회계 처리하여 감사처분된 사항이 재발되지 않도록 \$\$부장의 직위에서 소속 직원을 관리하여 합니다.

그런데도 위 사람은 감사지적 사항 이행을 위해 2014년 연말결산 미반영 청구차액 처리를 위한 대체결의서에 결재만 하고, 이후 발생한 청구차액의 적정

회계처리 등을 점검하거나, 적정처리 하도록 지시를 하지 않았음은 물론, 소속 부서간 이전을 조정하지 못함으로써, 2014년 07월 이후 발생한 청구차액 전액이 회계에 반영되지 못하여 직전 종합감사때 감사 처분한 동일사항이 재발되는 결과를 초래하였습니다.

2). ■■직 *급 □□□의 경우

2)-가. 위탁감면진료비 관리업무 부적정

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제42조(진료) 제7항에 따르면 75세 이상으로서 무공수훈자, 재일학도의용군인 등과 상이등급 이상으로 판정된 사람의 유족 중 선순위자 1명에 해당하는 사람은 국가보훈처장이 지정하여 진료를 위탁병원에서 진료를 받을 수 있으며, 그 진료비용 중 감면된 비용은 국가가 부담하도록 규정하고 있습니다.

그리고 「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제6조(비용청구) 제5항에 따르면 75세 이상 무공수훈자 등에 대한 진료비를 청구하고자 하는 위탁병원은 별지 제1호 서식에 따른 위탁감면진료비 청구내역서와 ㉠㉠㉠㉠원의 심사결정서 사본을 제출하도록 규정하고 있습니다.

따라서 위탁감면진료비의 지출 시에는 청구내역서에 있는 진료대상자의 국가보훈 자격을 검증하고, 심사결정서의 삭감내역 등을 충분히 검토한 후 국가가 부담하는 비용을 결정하여 해당 위탁병원에 지체 없이 지급하여야 합니다.

2)-가-①. 위탁감면대상 자격검증 관리 부실

위탁병원에서 위탁감면진료비를 청구하면 「국가보훈대상자 의료지원에 관한 규칙」 제3조에 따라 국가보훈대상자의 진료 자격을 조회할 수 있는 정보시스템을 이용하여 의료지원 국가보훈대상자에 해당되는지 등을 확인하도록 규정하고 있습니다.

따라서 「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제6조(비용의 청구) 제5항의 별지 제1호 서식에 따른 위탁감면진료비 청구내역서를 기준으로 국가보훈대상자의 의료지원 자격을 검증하여야 한다.

그런데도 위 징계대상자는 위탁감면대상자 의료지원 대상에 해당되는지를 적절하게 검증되는지를 관리해야 함에도 담당자가 작성한 지출결의서에 첨부된 엑셀파일에 기재된 삭감 사유란에 의존하여 확인하였고 보훈환자 자격조회시스템에서 일괄조회 시 조회결과가 파일로 변환되는 결과물이 없는데도 어떠한 보완 지시 및 관리절차 없이 관리하였습니다.

따라서 2015년 위탁감면진료비를 지출한 개인별 진료내역을 국가유공자 자격 검증시스템에서 위탁감면진료 의료지원 대상을 일괄조회 한 결과 [표 5]와 같이 위탁감면대상이 아닌 국가 100% 부담 대상이 총 345건 발생하였으며, 고엽제 등외판정 247건은 상이처에 해당하는 질환에 대해 검증을 실시하여야 하므로 이를 제외한 98건에 대해 국가유공자 자격 취득일과 상실일 등을 검증하여야 함에도 위탁감면진료 대상에 해당하지 않는 46건의 위탁감면진료비 438천원 상당을 과다하게 지급하는 등 위탁감면대상자 자격검증을 부실하게 관리한 사실이 있습니다.

[표5] 2015년도 지출분 국가유공자 자격검증 결과

자격분류	진료비부담	확인대상		오류 결과	
		건수	진료비(원)	건수	진료비(원)
고엽제 등외판정	상이처 국비100%부담	247	7,087,240	상이처 확인필요	
고엽제 후유의증	국비100%부담	28	385,660	27	380,800
고엽제경도	국비100%부담	12	298,920	-	-
고엽제고도	국비100%부담	6	303,480	-	-
고엽제후유증	국비100%부담	18	53,100	18	53,100
전상군경	국비100%부담	30	676,910	1	4,200
공상군경	국비100%부담	4	25,620	-	-
합계		345	8,830,930	46	438,100

2)-가-②. 위탁감면진료비 청구서류 누락관리

「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제6조(비용청구) 제5항에 따르면 75세 이상 무공수훈자 등에 대한 진료비를 청구하고자 하는 위탁병원은 별지 제1호 서식에 따른 위탁감면진료비 청구내역서와 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본을 제출하도록 규정하고 있습니다.

따라서 위탁병원에서 작성한 위탁감면진료비 청구서와 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본을 제출받아 위탁감면진료비의 심사청구 내용이 기준에 적합한지를 심사하고 위탁병원이 제출한 자료만으로 비용의 심사가 곤란하다고 인정되는 경우에는 심사에 필요한 보완자료의 제출을 요청하여 적정성을 판단하고 국가부담분을 결정하여야 합니다.

그런데 위 징계대상자는 위탁감면진료비의 지급과 관련된 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본이 지출결의서에 첨부되어 있지 않았는데도, 첨부서류를 담당자에게 요구하거나 심사기준에 적합한지를 심사하는 업무수행과정을 점검하지 않고 관리하였으며, 2012년 이후 위탁병원에서 제출한 위탁감면진료비 청구분 중 심사결정서 누락현황을 확인한 결과 [표 6]과 같이 총 1,453건의 청구분 중 869건에 대해 ㉠㉡㉢㉣원의 심사결정서 사본을 제출받지 않아 청구서류를 부실하게 관리한 사실이 있습니다.

[표6] 2012년 이후 위탁감면진료비 청구분 중 심사결정서 누락 현황

접수연도	접수건수(건)	심사결정서(건)	
		있음	없음
2012	228	55	173
2013	229	63	166
2014	213	64	149
2015	242	85	157
2016	8	4	4
접수일모름	533	313	220
합계	1,453	584	869

2)-가-③. 위탁감면진료비 지연지급

「위탁병원의 국가부담 진료비용의 산정과 청구·심사·지급에 관한 업무처리 기준」 제8조 제1항에 따르면 보훈공단은 국가가 부담하는 비용을 결정하여 해당 위탁병원에 지체 없이 지급하도록 규정하고 있습니다.

따라서 위탁병원에서 청구한 위탁감면진료비 청구서를 기준으로 의료지원 대상 자격을 확인하고, ④④④④원의 심사결정서 등이 심사기준에 부합하는 지를 심사하여 국가가 부담하는 비용을 결정하고 해당 위탁병원에 지체 없이 지급하여야 합니다.

그런데도 위 징계대상자는 위탁감면진료비의 심사 및 지급에 대한 직상관리자로서 지출결의서의 적요란의 내용에 위탁병원의 청구일자 및 삭감액, 심사결정 등의 구체적인 내용기재가 없이 지출기준으로 작성한 2015년도 2월 2차분으로 작성하였는데 아무런 통제와 관리 없이 담당자, \$\$부 ^^과장, \$\$부장의 순으로 결재를 진행하여 지출하였습니다.

또한 지출결의서에 첨부된 파일의 세부내역을 살펴보면 진료일자가 2년 이상 경과한 내용이 있었음에도 위탁병원별 청구 및 지급현황에 대한 관리를 할 수 있도록 실무자에게 지시 한 사실이 없었으며, 위탁병원별 미지급 현황을 종합감사 시 지적에 의해 파악하였고, 위탁병원에서 청구한 서류 전체에 대한 분류작업을 통해 확인한 결과 [표 7]과 같이 2012년도 접수분 중 51건 180백만원을 접수일로부터 4년이 경과하였는데도 아직까지 지급하지 않고 있는 등, 접수일로부터 6개월 이상 경과한 위탁진료비 총721건 1,681백만원을 위탁병원에 미지급한 상태로 관리하고 있는 사실이 있습니다.

[표7] 연도별 위탁감면진료비 청구 및 지출현황

(단위 : 건, 백만원)

접수 연도	접수		'12년~'15년 지출		미지급	
	건수	청구액	건수	청구액	건수	청구액
2012	228	646	177	466	51	180
2013	229	798	163	670	66	128

접수 연도	접수		'12년~'15년 지출		미지급	
	건수	청구액	건수	청구액	건수	청구액
2014	213	755	118	543	95	212
2015	242	922	47	144	195	778
2016	8	18	-		8	18
접수일없음	533	798	227	433	306	365
소계	1,453	3,937	732	2,256	721	1,681

2)-가-④. 관리자로서 관련업무 분야 관리감독 부실

공단 「인사규정」 제50조에는 ‘직원은 제규정을 준수하고 그 직무를 성실히 수행하여야 한다’라고 규정하고 있으며, 복무규정 제6조에는 ‘직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다’라고 규정하고 있습니다.

또한 공단 「회계규정」 제8조에 따르면 회계관계직원은 법령 기타 관계규정에서 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 하고 회계관계직원의 책임에 관하여는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따른다라고 규정하고 있으며, 또한 같은 규정 제11조에는 지급금은 지급을 청구한날부터 14일 이내에 지급하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 지급이 불가능하여 그 사유를 채권자에게 알린 경우에는 그러하지 아니한다라고 규정하고 있습니다.

따라서 위탁감면진료비의 심사 및 지급업무는 관계법령과 제규정을 준수하여 신속하게 처리하도록 관리 감독을 철저히 이행하여야 합니다.

그런데 위 징계대상자는 ##병원 ^^과장의 직책을 수행하는 직상위감독자로서 \$\$부 ^^과의 관련 업무에 대해 직접적인 책임을 지고 있으며, ^^과의 각 업무분야에서 각종 제도와 절차가 잘 지켜질 수 있도록 각 업무단위별로 적절한 통제와 책임을 부여하고 부여된 역할을 효율적으로 수행할 수 있도록 감독을 철저히 수행하여야 함에도 청구액 현황과약 미흡, 의료지원 국가보훈대상자 자격 검증 관리미흡, 위탁감면진료비 청구에서 심사결정서 등 서류누락, 장기간 위탁

감면진료비 지연지급 등 위탁감면진료비 업무에 대해 적절한 통제와 감독이 부실하게 운영한 사실이 있습니다.

2)-나. 국비환자 진료비 정산 청구차액 관리 부적정

「복무규정」 제6조에는 ‘직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행’ 하도록 되어있고, 「직제규정」 제15조에는 ‘모든 임·직원은 분장된 업무범위 내에서 직무권한을 행사하여야 하며, 그 권한에 상당한 책임’을 지도록 되어 있습니다.

그리고 징계 대상자는 2016.01.01. %%과장으로 보직을 받아 전임자인 △△과장에게 %%과의 업무 및 현안사안에 대해 통합경영정보시스템 및 대면으로 업무 인계받아 2015년 연말결산에 반영해야 할 청구차액 분석은 완료하였으나, 정산 청구차액은 결산에 반영하지 못하였다는 사실을 알고 있었습니다.

그러므로 징계대상자는 ##병원 %%과장의 직위에서 국비환자 진료분의 정산 청구차액이 적정하게 결산에 반영하여 회계처리 함으로써 회계업무와 진료보상금 정산이 왜곡되었거나 잘못 처리되지 않도록 소속 업무의 진행상황을 확인 검사하고 소속 직원들을 지휘·감독 또는 지도·명령하여 업무처리가 지연되지 않도록 하여야 합니다.

특히 국비환자 진료분의 정산 청구차액 회계처리 업무는 5개 병원에서 동일하게 발생하는 업무이기 때문에 만약 징계대상자가 관련 업무에 대해 잘 모를 때에는 ##병원내 타 직원이나 다른 병원 직무담당자에게에 문의하면 처리기준이나 방법을 쉽게 익힐 수 있는 업무입니다.

그런데도 징계 대상자는 본인이 %%과장직을 맡은 지 얼마 되지 않아 업무내용을 잘 모른다는 사유로 2015년 연말 결산을 할 때에 회계에 반영해야 할 국비환자 진료분 정산 청구차액이 있다는 것을 알고 있으면서도 별다른 조치를 하지 않았으며, 업무 담당자에게 관련 내용을 지시하거나 확인하지도 않아 정산

청구차액이 결산에 반영되지 못한 결과를 초래하였으며, 특히 병원에서는 매월 결산을 하고 청구차액은 계속 발생하고 있는데도 2015년 연말결산 뿐만 아니라 자체감사를 실시한 2016년 06월 결산 때까지 청구차액을 한 번도 결산에 반영하지 않았습니다.

3). 징계대상자들의 변명

위 사람들 중 ○○○는 위탁감면진료비 지급지연과 관련하여 별다른 보고를 받은 적이 없어 2016.01.26. 인사발령으로 위탁감면진료비 업무담당자가 교체되어 인수인계과정에서 위탁감면진료비가 지급 지연되고 있다는 사실을 처음 알았으며, 타 병원의 업무처리실태 파악을 위해 !!병원 출장을 지시하였고, 담당자가 업무를 숙지하면 지연지급을 해결될 것으로 판단하였다고 변명하고 있으며, 청구차액과 회계 미반영과 관련해서는 ##병원 국가유공자의 민원해결, 보훈단체와의 계약문제 중재 및 소속직원의 관리 문제 등 긴급한 현안업무로 인해 청구차액 문제에 집중할 수 없었고, 소속 직원들에게 조속히 회계처리 하라고 지시하였다고 변명하고 있습니다.

그러나 위탁감면진료비의 대금 지급을 위한 지출결의서에 결재하면서 위탁병원에서 청구 요청한 서류 등이 누락된 채 담당자가 엑셀파일 형태의 개별 집계표만 첨부한 서류에 그대로 결재를 하여 왔으며, 지연 지급에 대한 보고를 받고도 지급 규모 실태 등을 파악하거나 해결대책 수립하는 등 업무개선에 대한 조치가 없었습니다.

또한 청구차액과 회계처리와 관련하여 소속 부서간 이견 등으로 청구차액 처리가 지연되어 오다 급기야 2016년 01월 미상일에 관련 부서 과장들 회의를 주관하고도 이를 확실히 조정·정리하지 못하고 '부서간 잘 상의해서 처리'하라고 지시한 것은 무책임에 지나지 않으며 소속 직원들에게 회계처리를 하라고 지시하였다고 하나 지시에 대한 점검 또는 확인을 하지 않았을 뿐 아니라 직전 감사 처분 사항에 대해 처분된 사항만 단순 이행하고 재발 방지를 위한 조치를 하지 않아 동일사례가 재발하였음을 고려할 때 징계대상자가 성실하게 책임을 다했다고 보기 어렵기 때문에 징계대상자의 변명은 정당한 사유가 될 수 없습니다.

위 사람들 중 □□□는 위탁감면진료비 지급지연과 관련하여 위탁감면진료비 지연 지급에 대해서는 실무자로 부터 특별한 문제제기 등의 보고를 받지 못해 별도의 업무개선 등을 고민하지 않았으며, 청구차액은 전임자가 업무인수 인계시 aa과에서 급여발생금액이 진료세부 내역을 받아야 청구차액을 회계처리 할 수 있다는 주장과 자신이 bb과의 업무과약이 제대로 되지 않았고 \$\$부장의 명확한 업무분장과 지시·명령이 없어서 회계처리를 하지 못했다고 변명하고 있습니다.

그러나 위탁감면진료비와 관련하여 위탁병원에서 청구한 서류에 한 번도 결재를 하지 않고서도 대급 지급을 위한 지출결의서에는 결재하였고, 특히 결재한 지출결의서가 언제 위탁병원에서 청구된 것인지, 증빙 요건을 갖추고 있는지 등 결재자로서 확인사항은 하지 않은 채 그대로 결재를 하였으며, 청구차액 회계처리는 병원에 공통된 사항으로 타병원에 한번만 문의하였으면 업무처리를 할 수 있었는데도 별다른 조치를 하지 않아 2015년 결산에 미반영했을 뿐 아니라, 이후에도 청구차액은 계속발생하고 있고 병원에서는 매월 결산을 하는데도 2016년 07월 감사일 현재까지 청구차액을 결산에 반영하지 않은 것 등을 볼 때 징계대상자의 변명은 정당하지 못합니다.

따라서, 위 사람들은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제6호에 해당되어, 「감사규정」 제32조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “징계”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2016. 9. .

감 사 안 상 현